МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 12 дугаар сарын 30 № 1/32 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ ТАНАА

Нийслэлийн ... дүүргийн ... дугаар хороо, ... тоотод оршин суугч, иргэн ... Комисст удаа дараа хандаж ирүүлсэн гомдолдоо "...миний бие өөрийн ач хүү ....-ний эрхийг хамгаалуулахаар холбогдох төрийн байгууллагад удаа дараа хандаж байсан. Тухайн байгууллагуудаас миний гомдлын асуудлаар үндэслэлгүй, хэт нэг талыг барьсан шийдвэр гаргаж байсныг би эс зөвшөөрч Засгийн газрын иргэд, олон нийттэй харилцах төвийн 11-11 дугаарт гомдол гаргасан. Тус төвөөс миний гомдлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд шилжүүлж, 16 хоногийн дараа тус яамны мэргэжилтэн Г.Саранхүү гэх эмэгтэй надтай холбогдож "... ач хүү ...-ийг Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сувилалд хэвтүүлсэн. Хүүхдийн асуудлаар яамнаас шалгалт оруулна" гэж тухайн үед надад мэдэгдсэн. Гэвч энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар одоог болтол надад хариу өгөхгүй байгаад гомдолтой" талаар дурджээ.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох ажиллагааг явуулж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хүүхэд хамгааллын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Г.Саранхүүтэй холбогдож тодруулахад "... иргэн ... 2020 оны 5 дугаар сараас хойш ... настай ....-ний асуудлаар манайд хандаж байна Түүний гомдлыг Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар шилжүүлж, тус газраас Сонгинохайрхан дүүрэгтэй хамтарсан баг байгуулж, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргасан. ... настай ....нь Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн клиник сувилалд эмчлүүлж байна. Хүүхдийн асуудлыг хуулийн байгууллага эцэслэн шийдвэрлээгүй, мөн агентлагаас манайд хариу ирүүлээгүй байх тул одоогоор иргэнд гомдлын хариуг бичгээр өгөх боломжгүй байна" гэжээ.

Дээрх байдлаас үзэхэд иргэн ... нь 2020 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр ач хүү ....-ний эрхийн асуудлаар гомдол гаргаж, тус гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт удаа дараа хандаж, бичгээр хариу авахыг хүсчээ. Гэвч 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар ...-ын гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн, гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагаа аль шатанд байгаа талаар холбогдох албан тушаалтнаас түүнд ямар нэг хариу өгөөгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь хэсэгт "төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй", Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4-д "өргөдөл, гомдлыг

хугацаанд нь барагдуулах", 16 дугаар зүйлийн 16.1-д "Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ" гэж тус тус заасан.

Иймд ...-ын иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийг хангах, иргэний өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгөх, цаашид ийм төрлийн зөрчил давтан гаргахгүй байх үүднээс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний шаардлагыг хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 7 хоногийн хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН